

భారత సుప్రీంకోర్టు 30 చారిత్రక తీర్పులు (1950-2026)

రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూప సిద్ధాంతం, ప్రాథమిక హక్కులు, రిజర్వేషన్లు, సమాఖ్య వ్యవస్థ, ఎన్నికల సంస్కరణలపై సంపూర్ణ హ్యాండ్‌బుక్

తీర్పు #01

ప్రాథమిక హక్కులు & వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ

సంవత్సరం: 1950

ఏ.కె. గోపాలన్ vs స్టేట్ ఆఫ్ మద్రాస్ (1950)

ధర్మాసనం: 6గురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం (CJ హెచ్.జె. కనియా)

రేషియో: 5:1 మెజారిటీ తీర్పు

ఆర్డికల్స్: ఆర్డికల్ 21, 19, 22 (ప్రివెంటివ్ డిస్టెన్షన్ చట్టం 1950)

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

ఆర్డికల్ 21 లో పేర్కొన్న 'చట్టం నిర్దేశించిన పద్ధతి' (Procedure Established by Law) అంటే పార్లమెంటు చేసిన చట్టబద్ధమైన పద్ధతి మాత్రమే. ఆ చట్టం న్యాయమైనదా కాదా అని కోర్టులు పరిశీలించలేవు. అమెరికాలోని 'డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా' (Due Process of Law) భారత రాజ్యాంగానికి వర్తించదు.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛపై ఇచ్చిన మొట్టమొదటి అతిపెద్ద ల్యాండ్‌మార్క్ తీర్పు.

మౌలిక సూత్రాలు: ఆర్డికల్ 21 కు సంకుచిత వివరణ (తర్వాతి కాలంలో 1978 మేనకా గాంధీ కేసులో దీనిని కొట్టివేశారు).

? **మోడల్ ప్రశ్న:** ఆర్డికల్ 21 లోని 'Procedure Established by Law' కు సంకుచిత అర్థం చెప్పిన స్వతంత్ర భారతదేశపు తొలి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఏది?

✓ **సమాధానం:** ఏ.కె. గోపాలన్ కేసు (1950) — 1950 లో ఏ.కె. గోపాలన్ కేసులో జస్టిస్ హెచ్.జె. కనియా నేతృత్వంలోని బెంచ్ చట్టం నిర్దేశించిన పద్ధతికి పరిమితమైన వ్యాఖ్యానం ఇచ్చింది.

తీర్పు #02

రిజర్వేషన్లు & ఆదేశిక సూత్రాలు

సంవత్సరం: 1951

శ్రీమతి చంపకం దొరైరాజన్ vs స్టేట్ ఆఫ్ మద్రాస్ (1951)

ధర్మాసనం: 7గురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం

రేషియో: ఏకగ్రీవ తీర్పు

ఆర్డికల్స్: ఆర్డికల్ 15, 29(2), 46 (కమ్యూనల్ జీవో వివాదం)

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

మద్రాస్ ప్రభుత్వం మెడికల్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలలో కుల ప్రాతిపదికన జారీ చేసిన కమ్యూనల్ జీవో (Communal G.O.) రాజ్యాంగ విరుద్ధం. ప్రాథమిక హక్కులకు మరియు ఆదేశిక సూత్రాలకు మధ్య వివాదం వస్తే ప్రాథమిక హక్కులే పైచేయి సాధిస్తాయి.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

ఈ తీర్పు పర్యవసానంగానే భారత రాజ్యాంగానికి మొట్టమొదటి సవరణ (1st Amendment Act, 1951) చేసి, ఆర్డికల్ 15(4) ను చేర్చారు.

మౌలిక సూత్రాలు: ప్రాథమిక హక్కుల ప్రాధాన్యత.

? **మోడల్ ప్రశ్న:** భారత రాజ్యాంగానికి 1వ సవరణ (ఆర్డికల్ 15(4) చేరిక) రావడానికి కారణమైన చారిత్రక తీర్పు ఏది?

✓ **సమాధానం:** చంపకం దొరైరాజన్ కేసు — మద్రాస్ కమ్యూనల్ జీవోను కొట్టివేయడంతో, నైఋత్య ప్రభుత్వం 1951 లో 1వ సవరణ ద్వారా వెనుకబడిన వర్గాల విద్యా ప్రవేశాల కోసం ఆర్డికల్ 15(4) ను చేర్చింది.

శంకర్ ప్రసాద్ vs యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా (1951)

ధర్మాసనం: 5గురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం (CJ హెచ్.జె. కనియా)

రేషియో: ఏకగ్రీవ తీర్పు

ఆర్టికల్స్: ఆర్టికల్ 13(2), ఆర్టికల్ 368, 1వ రాజ్యాంగ సవరణ

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

ఆర్టికల్ 368 కింద పార్లమెంటుకు రాజ్యాంగంలోని ప్రాథమిక హక్కులతో సహా ఏ భాగాన్నైనా సవరించే సంపూర్ణ అధికారం ఉంది. ఆర్టికల్ 13(2) లోని 'చట్టం' అనే పదంలో ఆర్టికల్ 368 కింద చేసే 'రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం' చేరదు.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

ప్రాథమిక హక్కుల సవరణపై పార్లమెంట్ వర్సెస్ సుప్రీంకోర్టు మొదటి అధ్యాయం.

మౌలిక సూత్రాలు: పార్లమెంటరీ సార్వభౌమాధికారం ఆమోదం.

? మోడల్ ప్రశ్న: పార్లమెంటు ప్రాథమిక హక్కులతో సహా రాజ్యాంగంలో ఏ భాగాన్నైనా సవరించవచ్చని 1951 లో చెప్పిన తీర్పు ఏది?

✓ సమాధానం: శంకర్ ప్రసాద్ vs UOI — శంకర్ ప్రసాద్ కేసులో మొదటి రాజ్యాంగ సవరణను సమర్థిస్తూ ఆర్టికల్ 368 కింద ప్రాథమిక హక్కులను సవరించవచ్చని సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిచ్చింది.

బెరూబారీ యూనియన్ కేసు (1960 - ఇన్ రీ బెరూబారీ)

ధర్మాసనం: 8గురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం (CJ బి.పి. సిన్హా)

రేషియో: ఏకగ్రీవ సలహా తీర్పు (ఆర్టికల్ 143)

ఆర్టికల్స్: ఆర్టికల్ 1, 3, 368, పీఠిక (Preamble)

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

భారత భూభాగాన్ని విదేశీ దేశానికి (తూర్పు పాకిస్తాన్ కు) బదిలీ చేయడానికి ఆర్టికల్ 3 సరిపోదు; దీనికి ఆర్టికల్ 368 కింద రాజ్యాంగ సవరణ తప్పనిసరి. రాజ్యాంగ పీఠిక రాజ్యాంగ నిర్మాతలకు మార్గదర్శి మాత్రమే, కానీ అది రాజ్యాంగంలో అంతర్భాగం కాదు.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

ఈ తీర్పు ఆధారంగానే 9వ రాజ్యాంగ సవరణ (1960) చేసి బెరూబారీ భూభాగాన్ని బదిలీ చేశారు. గ్రూప్-1, 2 పాలిటీలో పీఠిక స్టేటస్ పై రెగ్యులర్ ప్రశ్న.

మౌలిక సూత్రాలు: భూభాగ బదిలీ నియమాలు (పీఠిక అంశాన్ని తర్వాత కేశవానంద భారతి కేసులో మార్చారు).

? మోడల్ ప్రశ్న: 'పీఠిక రాజ్యాంగంలో అంతర్భాగం కాదు' అని సుప్రీంకోర్టు ఏ కేసులో పేర్కొంది?

✓ సమాధానం: బెరూబారీ యూనియన్ కేసు (1960) — 1960 బెరూబారీ కేసులో పీఠిక రాజ్యాంగంలో భాగం కాదని చెప్పగా, 1973 కేశవానంద భారతి కేసులో ఆ తీర్పును తోసిపుచ్చి పీఠిక రాజ్యాంగంలో అంతర్భాగమని స్పష్టం చేశారు.

ఖడక్ సింగ్ vs స్టేట్ ఆఫ్ యు.పి (1963)

ధర్మాసనం: 6గురు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం (CJI బి.పి. సిన్హా)

రేషియో: 4:2 మెజారిటీ

ఆర్టికల్స్: ఆర్టికల్ 19(1)(d), 21

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

పోలీసులు రాత్రివేళల్లో నిందితుల ఇళ్లలోకి చొరబడి తనిఖీలు చేయడం రాజ్యాంగ విరుద్ధం. అయితే మెజారిటీ జడ్జిలు రాజ్యాంగంలో గోప్యతా హక్కును స్పష్టమైన ప్రాథమిక హక్కుగా గుర్తించలేదు. జస్టిస్ సుబ్బారావు తన మైనారిటీ తీర్పులో గోప్యత వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛలో భాగమని తొలిసారిగా నొక్కిచెప్పారు.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

భవిష్యత్ పుట్టస్యామి (2017) గోప్యతా హక్కు తీర్పుకు జస్టిస్ సుబ్బారావు అసమ్మతి తీర్పు వున్నది.

మౌలిక సూత్రాలు: గోప్యతా హక్కు విత్తనం నాటిన తీర్పు.

? **మోడల్ ప్రశ్న:** ఖడక్ సింగ్ (1963) కేసులో గోప్యతా హక్కును ప్రాథమిక హక్కుగా సమర్థిస్తూ చారిత్రక అసమ్మతి తీర్పునిచ్చిన ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన CJI ఎవరు?

✓ **సమాధానం:** జస్టిస్ కె. సుబ్బారావు — జస్టిస్ కో సుబ్బారావు తన మైనారిటీ తీర్పులో ఆర్టికల్ 21 లో గోప్యతా హక్కు అంతర్భాగమని అద్భుతంగా విశ్లేషించారు.

ఐ.సి. గోల్కనాథ్ vs స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ (1967)

ధర్మాసనం: 11గురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం (CJI కె. సుబ్బారావు)

రేషియో: 6:5 స్వల్ప మెజారిటీ

ఆర్టికల్స్: ఆర్టికల్ 13(2), ఆర్టికల్ 368

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

ప్రాథమిక హక్కులు పవిత్రమైనవి, మార్చలేనివి. పార్లమెంటుకు రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా కూడా ప్రాథమిక హక్కులను హరించే లేదా తగ్గించే అధికారం లేదు. ఆర్టికల్ 368 రాజ్యాంగ సవరణ పద్ధతిని మాత్రమే చెబుతుంది తప్ప పార్లమెంటుకు ప్రత్యేక సవరణ అధికారాన్ని ఇవ్వదు.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

సుప్రీంకోర్టు శంకర్ ప్రసాద్ (1951), సజ్జన్ సింగ్ (1965) తీర్పులను తిరగరాసింది. దీనికి కొంటర్గా ఇందిరాగాంధీ 24వ రాజ్యాంగ సవరణ (1971) తీసుకొచ్చారు.

మౌలిక సూత్రాలు: ప్రాస్పెక్టివ్ ఓవర్‌రూలింగ్ సిద్ధాంతం (Doctrine of Prospective Overruling).

? **మోడల్ ప్రశ్న:** పార్లమెంటు ప్రాథమిక హక్కులను ఏమాత్రం కుదించలేదని లేదా రద్దు చేయలేదని సుప్రీంకోర్టు ఏ చారిత్రాత్మక తీర్పులో చెప్పింది?

✓ **సమాధానం:** గోల్కనాథ్ కేసు (1967) — 1967 లో జస్టిస్ కో సుబ్బారావు ఆధ్వర్యంలోని 11 మంది జడ్జిల బెంచ్ 6:5 మెజారిటీతో గోల్కనాథ్ తీర్పునిచ్చింది.

ఆర్.సి. కూపర్ vs యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా (1970 - బ్యాంక్ నేషనలైజేషన్ కేసు)

ధర్మాసనం: 11గురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం (CJ జె.సి. పా)

రేషియో: 10:1 మెజారిటీ

ఆర్డికల్స్: ఆర్డికల్ 14, 19(1)(f), 31, 123

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

14 ప్రధాన ప్రైవేట్ బ్యాంకులను జాతీయీకరిస్తూ కేంద్రం తెచ్చిన ఆర్డినెన్స్ మరియు చట్టంలో ఇచ్చిన నష్టపరిహార విధానం ఆర్డికల్ 31(2) ప్రకారం అసమంజసమైనది. ఒక చట్టం పౌరుల వివిధ ప్రాథమిక హక్కులపై చూపే ప్రభావాన్ని (Effect Theory) పరిశీలించాలి.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

ఈ తీర్పుకు ప్రతిస్పందనగానే పార్లమెంటు 25వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం (1971) తీసుకొచ్చింది.

మౌలిక సూత్రాలు: ఆర్డికల్స్ పరస్పర అనుసంధానతకు శ్రీకారం.

? మోడల్ ప్రశ్న: 1969 లో ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం 14 పెద్ద వాణిజ్య బ్యాంకులను జాతీయీకరించడాన్ని సవాలు చేసిన కేసు ఏది?

✓ సమాధానం: ఆర్.సి. కూపర్ కేసు — ఆర్.సి. కూపర్ కేసును బ్యాంక్ నేషనలైజేషన్ కేసు అని పిలుస్తారు, ఇందులో 10:1 మెజారిటీతో పరిహార నిబంధనలను రద్దు చేశారు.

మాధవరావు సింధియా vs యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా (1971 - ప్రీవీ పర్స్ కేసు)

ధర్మాసనం: 11గురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం

రేషియో: 9:2 మెజారిటీ

ఆర్డికల్స్: ఆర్డికల్ 291, 362, 366(22)

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

భారత యూనియన్ లో విలీనమైన పూర్వ సంస్థానాధీశులకు ఇచ్చే 'ప్రీవీ పర్సులు' (Privy Purses) మరియు ప్రత్యేక హోదాలను కేవలం రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వు ద్వారా రద్దు చేయడం రాజ్యాంగ విరుద్ధం.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

ఈ తీర్పు తర్వాత ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం 26వ రాజ్యాంగ సవరణ (1971) ద్వారా ఆర్డికల్ 291, 362 లను తొలగించి ప్రీవీ పర్సులను పూర్తిగా రద్దు చేసింది.

మౌలిక సూత్రాలు: రాష్ట్రపతి కార్యనిర్వాహక అధికారాల పరిమితి.

? మోడల్ ప్రశ్న: సంస్థానాధీశుల ప్రీవీ పర్సులను రద్దు చేస్తూ రాష్ట్రపతి ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సుప్రీంకోర్టు ఏ కేసులో కొట్టివేసింది?

✓ సమాధానం: మాధవరావు సింధియా కేసు (1971) — మాధవరావు సింధియా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో సుప్రీంకోర్టు ప్రీవీ పర్సుల రద్దు ఉత్తర్వులను కొట్టివేసింది.

కేశవానంద భారతి vs స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ (1973)

ధర్మాసనం: 13గురు న్యాయమూర్తుల అత్యున్నత రాజ్యాంగ ధర్మాసనం (CJI ఎస్.ఎం. సిక్రీ)

రేషియో: 7:6 స్వల్ప మెజారిటీ తీర్పు (1973 ఏప్రిల్ 24)

ఆర్టికల్స్: ఆర్టికల్ 13, 368, 24, 25, 29వ రాజ్యాంగ సవరణలు

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

పార్లమెంటుకు రాజ్యాంగంలోని ఏ భాగాన్నైనా, ప్రాథమిక హక్కులతో సహా సవరించే అధికారం ఉంది. కానీ రాజ్యాంగ 'మౌలిక స్వరూపాన్ని' (Basic Structure) మార్చే లేదా ధ్వంసం చేసే అధికారం పార్లమెంటుకు లేదు. గోల్డ్ స్టాండ్ తీర్పు రద్దయింది.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

భారత రాజ్యాంగ చరిత్రలోనే అత్యున్నత తీర్పు. ప్రపంచ న్యాయ చరిత్రలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన సిద్ధాంతం.

మౌలిక సూత్రాలు: ప్రజాస్వామ్యం, గణతంత్రం, సమాఖ్య వ్యవస్థ, లోకతత్వం, న్యాయ సమీక్ష, అధికార విభజన.

? మోడల్ ప్రశ్న: కేశవానంద భారతి తీర్పు వెలువడిన తేదీ మరియు ఆ బెంచ్ లో పాల్గొన్న జడ్జిల సంఖ్య ఎంత?

✓ సమాధానం: 1973 ఏప్రిల్ 24 - 13గురు జడ్జిలు — 1973 ఏప్రిల్ 24న 13గురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం 7:6 మెజారిటీతో బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రీన్ ను ప్రతిపాదించింది.

ఇందిరా నెహ్రూ గాంధీ vs రాజ్ నారాయణ్ (1975)

ధర్మాసనం: 5గురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం (CJI ఎ.ఎన్. రే)

రేషియో: ఏకగ్రీవంగా 39వ సవరణ క్లాజ్ 4 కొట్టివేత

ఆర్టికల్స్: 39వ రాజ్యాంగ సవరణ (ఆర్టికల్ 329A క్లాజ్ 4), ఆర్టికల్ 14

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

ప్రధాని, రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి, స్పీకర్ ఎన్నికలపై న్యాయ సమీక్షను నిషేధిస్తూ తెచ్చిన 39వ రాజ్యాంగ సవరణ రాజ్యాంగ విరుద్ధం. స్వేచ్ఛాయుత మరియు నిష్పక్షిక ఎన్నికలు (Free and Fair Elections), చట్టబద్ధ పాలన (Rule of Law) రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపంలో భాగం.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

కేశవానంద భారతి సిద్ధాంతాన్ని మొదటిసారిగా ప్రయోగించి రాజ్యాంగ సవరణను రద్దు చేసిన మైలురాయి తీర్పు.

మౌలిక సూత్రాలు: బేసిక్ స్ట్రక్చర్ సిద్ధాంతం ఆధారంగా ఒక రాజ్యాంగ సవరణను కొట్టివేసిన మొట్టమొదటి కేసు.

? మోడల్ ప్రశ్న: బేసిక్ స్ట్రక్చర్ సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగించి సుప్రీంకోర్టు మొట్టమొదటిసారిగా ఏ రాజ్యాంగ సవరణలోని నిబంధనను కొట్టివేసింది?

✓ సమాధానం: 39వ రాజ్యాంగ సవరణ (1975) — ఇందిరా నెహ్రూ గాంధీ వర్సెస్ రాజ్ నారాయణ్ కేసులో 39వ సవరణ క్లాజ్ 4 ను సుప్రీంకోర్టు బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఉల్లంఘన కింద కొట్టివేసింది.

ఏడిఎం జబల్పూర్ vs శివకాంత్ శుక్లా (1976 - హెబియస్ కార్పస్ కేసు)

🏛️ ధర్మాసనం: 5గురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం (CJI ఎ.ఎన్. రే)

📖 రేపియో: 4:1 మెజారిటీ (జస్టిస్ హెచ్.ఆర్. ఖన్నా ధైర్యవంతమైన అసమ్మతి)

📌 ఆర్డికల్స్: ఆర్డికల్ 21, ఆర్డికల్ 359 (ఎమర్జెన్సీ డిక్లరేషన్)

📌 ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

జాతీయ ఎమర్జెన్సీ అమల్లో ఉన్నప్పుడు ఆర్డికల్ 21 కింద జీవించే హక్కుతో సహా ప్రాథమిక హక్కుల అమలును కోర్టుల ద్వారా కోరే హక్కు పౌరులకు ఉండదు. ఏ వ్యక్తి అయినా అక్రమ నిర్బంధంపై హైకోర్టును హెబియస్ కార్పస్ రిట్ కోసం ఆశ్రయించలేడు.

🔍 పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

జస్టిస్ హెచ్.ఆర్. ఖన్నా తన సీనియారిటీని కోల్పోయినా రాజ్యాంగ విలువల కోసం ఇచ్చిన అసమ్మతి తీర్పు ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందింది. దీని ఫలితంగానే 44వ సవరణ (1978) ద్వారా ఎమర్జెన్సీలో కూడా ఆర్డికల్ 20, 21 రద్దు కాకుండా భద్రత కల్పించారు.

మౌలిక సూత్రాలు: సుప్రీంకోర్టు చరిత్రలోనే 'చీకటి అధ్యాయం' గా పరిగణించబడిన తీర్పు (2017 పుట్టస్వామి కేసులో దీనిని అధికారికంగా తప్పు అని ప్రకటించారు).

? **మోడల్ ప్రశ్న:** హెబియస్ కార్పస్ కేసు (1976) లో ఎమర్జెన్సీ సమయంలో కూడా జీవించే హక్కును ప్రభుత్వం తీసివేయలేదని ఏకైక అసమ్మతి తీర్పునిచ్చిన ధైర్యశాలి జడ్జి ఎవరు?

✓ **సమాధానం:** జస్టిస్ హెచ్.ఆర్. ఖన్నా — జస్టిస్ హెచ్.ఆర్. ఖన్నా తన అసమ్మతి తీర్పు వల్ల చీఫ్ జస్టిస్ అయ్యే అర్హతను నాటి ప్రభుత్వం తొలగించినప్పటికీ, న్యాయవ్యవస్థ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచారు.

మేనకా గాంధీ vs యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా (1978)

🏛️ ధర్మాసనం: 7గురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం (CJI ఎం.హెచ్. బేగ్, జస్టిస్ పి.ఎన్. భగవతి)

📖 రేపియో: ఏకగ్రీవ చారిత్రక తీర్పు

📌 ఆర్డికల్స్: ఆర్డికల్ 21, 14, 19 (పాస్ పోర్ట్ చట్టం 1967)

📌 ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

ఆర్డికల్ 21 లోని వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను హరించే చట్టం కేవలం సాంకేతిక చట్టం మాత్రమే కాక, అది న్యాయమైనదిగా, సహేతుకమైనదిగా (Just, Fair and Reasonable) ఉండాలి. అమెరికాలోని 'డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా' సూత్రం భారత రాజ్యాంగంలో అంతర్భాగం. విదేశాలకు వెళ్లే హక్కు ఆర్డికల్ 21 లో భాగం. ఆర్డికల్ 14, 19, 21 లు స్వర్ణ త్రయం (Golden Triangle).

🔍 పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

ఆర్డికల్ 21 ని అత్యున్నత మానవ హక్కుగా మార్చిన టర్నింగ్ పాయింట్. ఏ.కె. గోపాలన్ (1950) తీర్పును పూర్తిగా తుడిచిపెట్టింది.

మౌలిక సూత్రాలు: సహజ న్యాయ సూత్రాలు (Natural Justice), మానవ గౌరవం.

? **మోడల్ ప్రశ్న:** ఏ చారిత్రాత్మక తీర్పు ద్వారా విదేశాలకు వెళ్లే హక్కును ఆర్డికల్ 21 కింద ప్రాథమిక హక్కుగా గుర్తించారు?

✓ **సమాధానం:** మేనకా గాంధీ కేసు (1978) — మేనకా గాంధీ పాస్ పోర్ట్ జప్తును సవాలు చేసిన కేసులో విదేశాలకు వెళ్లే హక్కు వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛలో భాగమని సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిచ్చింది.

మినర్వా మిల్స్ లిమిటెడ్ vs యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా (1980)

ధర్మాసనం: 5గురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం (CJI వై.వి. చంద్రచూడ్)

రేషియో: 4:1 మెజారిటీ తీర్పు

ఆర్డికల్స్: 42వ సవరణ సెక్షన్ 4 & 55, ఆర్డికల్ 31C, ఆర్డికల్ 368(4)(5)

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

పార్లమెంటుకు రాజ్యాంగాన్ని సవరించే అపరిమిత అధికారం ఇచ్చే 42వ సవరణ నిబంధనలు (ఆర్డికల్ 368(4),(5)) చెల్లవు. పరిమిత సవరణ అధికారమే రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపం. ప్రాథమిక హక్కులు (భాగం III) మరియు ఆదేశిక సూత్రాల (భాగం IV) మధ్య సమతుల్యత రాజ్యాంగ పునాదిరాయి వంటిది.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

కేశవానంద భారతి తీర్పును మరింత పటిష్టం చేస్తూ పార్లమెంటు నియంతృత్వ అధికారాలకు కళ్ళెం వేసిన తీర్పు.

మౌలిక సూత్రాలు: పరిమిత సవరణ అధికారం, న్యాయ సమీక్ష, భాగం III & IV సామరస్యం.

? **మోడల్ ప్రశ్న:** 'ప్రాథమిక హక్కులు మరియు ఆదేశిక సూత్రాల మధ్య సమతుల్యత మరియు సామరస్యమే భారత రాజ్యాంగ పునాది' అని ఏ కేసులో పేర్కొన్నారు?

✓ **సమాధానం: మినర్వా మిల్స్ కేసు (1980)** — జస్టిస్ వై.వి. చంద్రచూడ్ మినర్వా మిల్స్ కేసులో రాజ్యాంగం పార్ట్ 3 మరియు పార్ట్ 4 ల సమాన సమతుల్యతపై ఆధారపడి ఉందని వ్యాఖ్యానించారు.

వామన్ రావు vs యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా (1981)

ధర్మాసనం: 5గురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం (CJI వై.వి. చంద్రచూడ్)

రేషియో: ఏకగ్రీవ మార్గదర్శకాలు

ఆర్డికల్స్: ఆర్డికల్ 31A, 31B, 9వ షెడ్యూల్

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

1973 ఏప్రిల్ 24 (కేశవానంద భారతి తీర్పు తేదీ) కంటే ముందు 9వ షెడ్యూల్లో చేర్చిన చట్టాలకు పూర్తి రాజ్యాంగ రక్షణ ఉంటుంది. కానీ ఆ తేదీ తర్వాత 9వ షెడ్యూల్లో చేర్చిన ఏ చట్టమైనా ప్రాథమిక హక్కులను లేదా రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపాన్ని ఉల్లంఘిస్తే న్యాయ సమీక్ష ద్వారా కొట్టివేయవచ్చు.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

9వ షెడ్యూల్ దుర్వినియోగానికి అడ్డుకట్ట వేసిన మొట్టమొదటి ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్ (తర్వాత 2007 ఐ.ఆర్. కొయెల్లో కేసు దీనిని పునరుద్ధరించింది).

మౌలిక సూత్రాలు: 9వ షెడ్యూల్ పై న్యాయ సమీక్ష పరిధి స్పష్టీకరణ.

? **మోడల్ ప్రశ్న:** 9వ షెడ్యూల్లో చేర్చిన చట్టాలకు న్యాయ సమీక్ష వర్తింపుకు '1973 ఏప్రిల్ 24' ను కటాఫ్ తేదీగా నిర్ణయించిన తీర్పు ఏది?

✓ **సమాధానం: వామన్ రావు కేసు (1981)** — వామన్ రావు కేసులో సుప్రీంకోర్టు కేశవానంద భారతి తీర్పు తేదీ నాటి నుండి 9వ షెడ్యూల్ చట్టాలు బేసిక్ ఫ్రెక్చర్ సమీక్షకు లోబడి ఉంటాయని ప్రకటించింది.

ఎస్.పి. గుప్తా vs UOI (1981) & కొలీజియం కేసులు (1993, 1998)

ధర్మాసనం: ఫస్ట్ జడ్జెస్ (7గురు), సెకండ్ జడ్జెస్ (9గురు), థర్డ్ జడ్జెస్ (9గురు)

రేషియో: మెజారిటీ తీర్పులు

ఆర్డికల్స్: ఆర్డికల్ 124(2), 217(1)

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

1993 సెకండ్ జడ్జెస్ కేసు మరియు 1998 థర్డ్ జడ్జెస్ కేసుల్లో ఆర్డికల్ 124(2) లోని 'సంప్రదింపులు' (Consultation) అంటే కేవలం సలహా కాదని, 'సమ్మతి' (Concurrence) అని తీర్పునిచ్చింది. దీంతో CJI మరియు సీనియర్ న్యాయమూర్తులతో కూడిన 'కొలీజియం వ్యవస్థ' (Collegium System) అధికారికంగా ఉనికిలోకి వచ్చింది.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

భారత న్యాయవ్యవస్థలో జడ్జిల నియామక ప్రక్రియపై అత్యంత కీలకమైన రాజ్యాంగ పరిణామం.

మౌలిక సూత్రాలు: న్యాయవ్యవస్థ స్వతంత్రత (Independence of Judiciary).

? మోడల్ ప్రశ్న: భారతదేశంలో న్యాయమూర్తుల నియామకానికి 'కొలీజియం వ్యవస్థ' ఏ చారిత్రక తీర్పు ద్వారా రూపుదిద్దుకుంది?

✓ సమాధానం: సెకండ్ జడ్జెస్ కేసు (1993) — 1993 నాటి సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్స్-ఆన్-రికార్డ్ (సెకండ్ జడ్జెస్) కేసులో CJI + 2 సీనియర్ జడ్జిల కొలీజియం ఆవిర్భవించింది, 1998 లో అది CJI + 4 జడ్జిలుగా విస్తరించబడింది.

మహమ్మద్ అహ్మద్ ఖాన్ vs షా బానో బేగం (1985)

ధర్మాసనం: 5గురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం (CJI వై.వి. చంద్రచూడ్)

రేషియో: ఏకగ్రీవ చారిత్రక తీర్పు

ఆర్డికల్స్: CrPC సెక్షన్ 125, ఆర్డికల్ 44, ఆర్డికల్ 14, 21

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

CrPC సెక్షన్ 125 అనేది మతాలకు అతీతంగా వర్తించే లౌకిక చట్టం. విడాకులు పొందిన ముస్లిం మహిళ ఇద్దాత్ కాలం ముగిసిన తర్వాత కూడా జీవనోపాధి లేనప్పుడు భర్త నుంచి భరణం (Maintenance) పొందే హక్కు ఉంది. ఆర్డికల్ 44 ప్రకారం యూనిఫాం సివిల్ కోడ్ అమలుకు ప్రభుత్వం కృషి చేయాలని సూచన.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

ఈ తీర్పును నిర్వీర్యం చేయడానికి రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వం 'ముస్లిం మహిళల (విడాకుల హక్కుల రక్షణ) చట్టం 1986' ను తెచ్చింది.

మౌలిక సూత్రాలు: లింగ సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం.

? మోడల్ ప్రశ్న: షా బానో కేసు (1985) లో విడాకులు పొందిన ముస్లిం మహిళలకు భరణం కల్పించడానికి సుప్రీంకోర్టు ఏ చట్టంలోని నిబంధనను ఉపయోగించింది?

✓ సమాధానం: క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ (CrPC) సెక్షన్ 125 — CrPC సెక్షన్ 125 అన్ని మతాల మహిళలకు వర్తిస్తుందని, దిక్కులేని విడాకులు పొందిన భార్యలకు భరణం తప్పనిసరి అని కోర్టు తీర్పునిచ్చింది.

ఎం.సి. మెహతా vs యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా (1987 - ఓలియం గ్యాస్ లీక్)

ధర్మాసనం: 5గురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం (CJI పి.ఎన్. భగవతి)

రేషియో: ఏకగ్రీవ మార్గదర్శకాలు

ఆర్డికల్స్: ఆర్డికల్ 21, ఆర్డికల్ 32

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

ప్రమాదకరమైన పరిశ్రమలు నడిపే యాజమాన్యాలకు 'సంపూర్ణ బాధ్యత సిద్ధాంతం' (Absolute Liability Doctrine) వర్తిస్తుంది. ఇంగ్లాండ్‌లోని 'రైలాండ్స్ వర్మెన్ ఫైచర్' కఠిన బాధ్యత (Strict Liability) లోని మినహాయింపులు వీటికి వర్తించవు. ప్రజారోగ్యానికి హాని జరిగితే పూర్తి నష్టపరిహారం చెల్లించాల్సిందే.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

భోపాల్ గ్యాస్ దుర్ఘటన తదనంతర కాలంలో భారత పర్యావరణ న్యాయశాస్త్రంలో మైలురాయి తీర్పు.

మౌలిక సూత్రాలు: స్వచ్ఛమైన పర్యావరణంలో జీవించే హక్కు ఆర్డికల్ 21 లో భాగం.

? **మోడల్ ప్రశ్న:** భారత న్యాయశాస్త్రంలో 'సంపూర్ణ బాధ్యత సిద్ధాంతం' (Absolute Liability Doctrine) ను ప్రతిపాదించిన న్యాయమూర్తి ఎవరు?

✓ **సమాధానం:** జస్టిస్ పి.ఎన్. భగవతి — (శ్రీరామ్ వుడ్స్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్స్ (ఓలియం గ్యాస్ లీక్) కేసులో జస్టిస్ పి.ఎన్. భగవతి అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీ సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించారు.

కిహోటో హోల్లోహాన్ vs జచిల్లు (1992)

ధర్మాసనం: 5గురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం

రేషియో: 3:2 మెజారిటీ

ఆర్డికల్స్: 10వ షెడ్యూల్ (52వ రాజ్యాంగ సవరణ 1985), ఆర్డికల్ 136, 226

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

10వ షెడ్యూల్ పేరా 7 లో స్పీకర్/చైర్మన్ నిర్ణయాలపై కోర్టుల అధికార పరిధిని తొలగించిన నిబంధన రాజ్యాంగ విరుద్ధం. స్పీకర్ పార్టీ ఫిరాయింపులపై ట్రిబ్యునల్ వలె వ్యవహరిస్తారు, కాబట్టి స్పీకర్ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత అది హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టుల న్యాయ సమీక్షకు లోబడి ఉంటుంది.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

శాసనసభ స్పీకర్ల అధికారాలు మరియు పార్టీ ఫిరాయింపుల కేసులలో అత్యంత ప్రామాణిక తీర్పు.

మౌలిక సూత్రాలు: న్యాయ సమీక్షాధికారం (Judicial Review).

? **మోడల్ ప్రశ్న:** 10వ షెడ్యూల్ కింద స్పీకర్ ఇచ్చే అసర్వత నిర్ణయాలు న్యాయ సమీక్షకు లోబడి ఉంటాయని ఏ కేసులో తేల్చారు?

✓ **సమాధానం:** కిహోటో హోల్లోహాన్ కేసు (1992) — కిహోటో హోల్లోహాన్ కేసులో 10వ షెడ్యూల్ ప్రకారం స్పీకర్ ట్రిబ్యునల్ హోదాలో ఉంటారని, ఆయన నిర్ణయం న్యాయ సమీక్షకు అతీతం కాదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది.

ఇందిరా సహానీ vs యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా (1992 - మండల్ కేసు)

ధర్మాసనం: 9గురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం (CJ ఎం. హెచ్. కనియా)

రేషియో: 6:3 మెజారిటీ తీర్పు

ఆర్టికల్స్: ఆర్టికల్ 16(4), 15(4), 340

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ఓబీసీలకు 27% రిజర్వేషన్లు రాజ్యాంగబద్ధం. మొత్తం రిజర్వేషన్లు 50% మించరాదు. వెనుకబడిన తరగతుల్లోని సంపన్న శ్రేణిని (Creamy Layer) గుర్తించి మినహాయించాలి. ప్రమోషన్లలో రిజర్వేషన్లు వర్తించవు. వెనుకబాటుతనాన్ని కేవలం ఆర్థిక ప్రాతిపదికన మాత్రమే నిర్ణయించరాదు.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

భారత రిజర్వేషన్ వ్యవస్థకు తిరుగులేని రాజ్యాంగ మార్గదర్శి.

మౌలిక సూత్రాలు: సమానత్వ సూత్రం, సమర్థతతో కూడిన పరిపాలన (ఆర్టికల్ 335).

? మోడల్ ప్రశ్న: రిజర్వేషన్లలో 'క్రీమ్ లేయర్' (Creamy Layer) సూత్రాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఏ కేసులో తప్పనిసరి చేసింది?

✓ సమాధానం: ఇందిరా సహానీ కేసు (1992) — 1992 ఇందిరా సహానీ కేసులో ఓబీసీలలో ఉన్న సంపన్న వర్గాలను క్రీమ్ లేయర్గా వర్గీకరించి రిజర్వేషన్ల ప్రయోజనం నుండి మినహాయించాలని ఆదేశించింది.

ఎస్.ఆర్. బొమ్మై vs యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా (1994)

ధర్మాసనం: 9గురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం

రేషియో: ఏకగ్రీవ మార్గదర్శకాలు

ఆర్టికల్స్: ఆర్టికల్ 356, 355, 74(2)

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

ఆర్టికల్ 356 కింద రాష్ట్రపతి పాలన విధింపు పూర్తి న్యాయ సమీక్షకు లోబడి ఉంటుంది. పార్లమెంటు రెండు సభలు ఆమోదించేవరకు రాష్ట్ర శాసనసభను రద్దు చేయకూడదు (కేవలం నిలుపుదల చేయవచ్చు). ప్రభుత్వ బహుమతాన్ని రాజ్ భవన్లో కాక శాసనసభ ప్లోర్ లెస్ట్ ద్వారా మాత్రమే తేల్చాలి. లౌకికత్వం మౌలిక స్వరూపంలో భాగం.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

కేంద్ర ప్రభుత్వాలు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలను ఇష్టానుసారం రద్దు చేసే ఆర్టికల్ 356 దుర్వినియోగానికి ముగింపు పలికిన గేమ్ ఛేంజర్.

మౌలిక సూత్రాలు: సమాఖ్య వ్యవస్థ (Federalism), లౌకికత్వం (Secularism).

? మోడల్ ప్రశ్న: 'లౌకికత్వం' (Secularism) భారత రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపంలో అంతర్భాగమని 9గురు జడ్జిల బెంచ్ ఏ కేసులో తేల్చింది?

✓ సమాధానం: ఎస్.ఆర్. బొమ్మై కేసు (1994) — ఎస్.ఆర్. బొమ్మై కేసులో మతపరమైన కారణాలతో లౌకిక విలువలపై దాడి జరిగితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆర్టికల్ 356 కింద తొలగించవచ్చని, లౌకికత్వం మౌలిక స్వరూపమని సుప్రీంకోర్టు ప్రకటించింది.

సమత vs స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ (1997 - సమత తీర్పు)

ధర్మాసనం: 3గురు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం (జస్టిస్ కె. రామస్వామి అధ్యక్షులలో)

రేషియో: 2:1 మెజారిటీ తీర్పు

ఆర్టికల్స్: 5వ షెడ్యూల్, ఏపీ షెడ్యూల్ ఏరియాస్ ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ రెగ్యులేషన్ (1/70 చట్టం)

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

షెడ్యూల్డ్ ప్రాంతాల్లోని ప్రభుత్వ భూమి లేదా గిరిజనుల భూమిని గిరిజనేతరులకు లేదా ప్రైవేట్ మైనింగ్ కంపెనీలకు లీజుకివ్వడం రాజ్యాంగ విరుద్ధం. 'వ్యక్తి' అనే పదంలో ప్రభుత్వాలు కూడా భాగమే. గనుల ఆదాయంలో కనీసం 20% స్థానిక గిరిజనుల అభివృద్ధి, విద్య, ఆరోగ్యానికి కేటాయించాలి.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ గ్రూప్-1, గ్రూప్-2 పరీక్షల్లో అత్యంత ముఖ్యమైన లోకల్ ల్యాండ్ మార్క్ తీర్పు.

మౌలిక సూత్రాలు: గిరిజనుల భూభద్రత, సామాజిక-ఆర్థిక న్యాయం.

? **మోడల్ ప్రశ్న:** ఏపీలోని షెడ్యూల్డ్ ఏరియాల్లో ప్రైవేట్ సంస్థలకు మైనింగ్ లీజులు ఇవ్వడం చెల్లదని ప్రసిద్ధి చెందిన 'సమత తీర్పు' ఏ సంవత్సరంలో వచ్చింది?

✓ **సమాధానం: 1997** — 1997 జూలై 11న విశాఖ ఏజెన్సీ మైనింగ్ వివాదంలో జస్టిస్ కె. రామస్వామి నేతృత్వంలోని బెంచ్ చారిత్రక సమత తీర్పును వెలువరించింది.

విశాఖ vs స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ (1997)

ధర్మాసనం: 3గురు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం (CJI జె.ఎస్. వర్మ)

రేషియో: ఏకగ్రీవ మార్గదర్శకాలు

ఆర్టికల్స్: ఆర్టికల్ 14, 19(1)(g), 21, CEDAW అంతర్జాతీయ ఒప్పందం

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

పని ప్రదేశాలలో మహిళలకు సురక్షితమైన వాతావరణం ఆర్టికల్ 21 జీవించే హక్కు మరియు ఆర్టికల్ 19(1)(g) వృత్తి స్వేచ్ఛలో భాగం. పార్లమెంటు చట్టం చేసేవరకు అమలులో ఉండేలా సమగ్ర విశాఖ మార్గదర్శకాలను సుప్రీంకోర్టు విడుదల చేసింది. ప్రతి సంస్థలో ఇంటర్నల్ కంప్లైంట్స్ కమిటీ (ICC) ఏర్పాటు తప్పనిసరి.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

ఈ మార్గదర్శకాల ఆధారంగానే పార్లమెంటు 2013 లో 'POSH Act' (కార్యాలయాల్లో మహిళలపై లైంగిక వేధింపుల నిరోధక చట్టం) తెచ్చింది.

మౌలిక సూత్రాలు: లింగ సమానత్వం మరియు మహిళా సాధికారత.

? **మోడల్ ప్రశ్న:** 2013 లో వచ్చిన POSH చట్టానికి మూలకారణమైన సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలు ఏవి?

✓ **సమాధానం: విశాఖ గైడ్లైన్స్ (1997)** — భన్వరీ దేవి కేసు నేపథ్యంతో వచ్చిన విశాఖ వర్సెస్ రాజస్థాన్ కేసులో మహిళల రక్షణ కోసం విశాఖ మార్గదర్శకాలు రూపొందించబడ్డాయి.

అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ (ADR) vs UOI (2002)

ధర్మాసనం: 3గురు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం (జస్టిస్ ఎం.బి. పా)

రేషియో: ఏకగ్రీవ తీర్పు

ఆర్డికల్స్: ఆర్డికల్ 19(1)(a), 324 (ఎన్నికల సంఘం)

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థుల నేర చరిత్ర (క్రిమినల్ కేసులు), ఆస్తులు-అప్పులు, మరియు విద్యాభ్యాస వివరాలను తెలుసుకునే ప్రాథమిక హక్కు ఓటర్లకు ఆర్డికల్ 19(1)(a) కింద ఉంది. నామినేషన్ పత్రాలతో పాటు అఫిడవిట్ సమర్పించడం తప్పనిసరి.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

భారత రాజకీయాల్లో క్రిమినలైజేషన్ అరికట్టడానికి ఎన్నికల సంఘానికి బలమైన ఆయుధం అందించిన తీర్పు.

మౌలిక సూత్రాలు: ప్రజాస్వామ్య పారదర్శకత, సమాచార హక్కు.

? **మోడల్ ప్రశ్న:** ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు తమ క్రిమినల్ రికార్డులు మరియు ఆస్తుల వివరాలను అఫిడవిట్ రూపంలో తప్పనిసరిగా సమర్పించాలని ఏ కేసులో ఆదేశించారు?

✓ **సమాధానం:** ADR vs యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా (2002) — 2002 లో అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ కేసులో ఓటర్ల తెలుసుకునే హక్కును ప్రాథమిక హక్కుగా గుర్తించారు.

ఐ.ఆర్. కొయెల్లో vs స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు (2007)

ధర్మాసనం: 9గురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం (CJI వై.కె. సభర్వాల్)

రేషియో: 9:0 ఏకగ్రీవ తీర్పు

ఆర్డికల్స్: ఆర్డికల్ 31B, 9వ షెడ్యూల్, ఆర్డికల్ 14, 19, 21

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

1973 ఏప్రిల్ 24 తర్వాత 9వ షెడ్యూల్లో చేర్చిన ఏ చట్టమైనా ఆర్డికల్ 14, 19, 21 లలో ఇమిడి ఉన్న రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపాన్ని ఉల్లంఘిస్తే, దానిని న్యాయ సమీక్ష ద్వారా కొట్టివేయవచ్చు. 9వ షెడ్యూల్ రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూప ఉల్లంఘనలకు రక్షణ కవచం కాలేదు.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

9వ షెడ్యూల్ను న్యాయ సమీక్ష నుంచి తప్పించే ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలకు పూర్తి స్థాయి చెక్ పెట్టిన 9గురు జడ్జిల తీర్పు.

మౌలిక సూత్రాలు: న్యాయ సమీక్ష అత్యున్నత రక్షణ.

? **మోడల్ ప్రశ్న:** 9వ షెడ్యూల్లో చేర్చిన చట్టాలు కూడా బేసిక్ స్ట్రక్చర్ కు లోబడి ఉండాలని 9గురు జడ్జిల ఏకగ్రీవ బెంచ్ ఏ కేసులో తీర్పునిచ్చింది?

✓ **సమాధానం:** ఐ.ఆర్. కొయెల్లో కేసు (2007) — 2007 లో జస్టిస్ వై.కె. సభర్వాల్ నేతృత్వంలోని 9 మంది జడ్జిల బెంచ్ ఏకగ్రీవంగా కొయెల్లో తీర్పును వెలువరించింది.

లిల్లి థామస్ vs యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా (2013)

🏛️ ధర్మాసనం: 2గురు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం (జస్టిస్ ఎ.కె. పట్నాయక్, జస్టిస్ ఎస్.జె. ముఖోపాధ్యాయ)

🏛️ రేషియో: ఏకగ్రీవ తీర్పు

📖 ఆర్టికల్స్: ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం 1951 సెక్షన్ 8(4), ఆర్టికల్ 102(1)(e), 191(1)(e)

🏛️ ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

క్రిమినల్ కేసుల్లో 2 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ జైలు శిక్ష పడిన ప్రజాప్రాతినిధులు (ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు) వెంటనే తమ పదవిని కోల్పోతారు. అప్పీల్ చేసుకోవడానికి 3 నెలల సమయం ఇచ్చే RPA సెక్షన్ 8(4) రాజ్యాంగ విరుద్ధమని కొట్టివేయబడింది.

🔍 పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

ఈ తీర్పు ద్వారానే అనేకమంది అగ్రనేతలు తక్షణమే శాసనసభ/పార్లమెంట్ సభ్యత్వాలను కోల్పోయారు (ఉదా: రాహుల్ గాంధీ, లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్).

మౌలిక సూత్రాలు: శాసనసభల పవిత్రత, నేరరహిత రాజకీయాలు.

? **మోడల్ ప్రశ్న:** 2 ఏళ్లు అంతకంటే ఎక్కువ శిక్ష పడిన ప్రజాప్రాతినిధులు తక్షణమే సభ్యత్వాన్ని కోల్పోతారని RPA సెక్షన్ 8(4) ను కొట్టివేసిన కేసు ఏది?

✓ **సమాధానం:** లిల్లి థామస్ కేసు (2013) — లిల్లి థామస్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం సెక్షన్ 8(4) ను రద్దు చేసి తక్షణ అనర్హతను అమలులోకి తెచ్చింది.

పీపుల్స్ యూనియన్ ఫర్ సివిల్ లిబర్టీస్ (PUCL) vs UOI (2013 - నోటా తీర్పు)

🏛️ ధర్మాసనం: 3గురు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం (CJI పి. నదాశివం)

🏛️ రేషియో: ఏకగ్రీవ తీర్పు

📖 ఆర్టికల్స్: ఆర్టికల్ 19(1)(a), ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం రూల్ 49-0

🏛️ ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్లలో (EVMs) మరియు బ్యాలెట్ పేపర్లలో 'పైవారెవరూ కాదు' (None of the Above - NOTA) బటన్‌ను తప్పనిసరిగా చేర్చాలి. ఓటు వేయకపోవడం లేదా ఏ అభ్యర్థినీ ఇష్టపడకపోవడం కూడా భావప్రకటన స్వేచ్ఛలో భాగం. రహస్య ఓటింగ్ ద్వారా మాత్రమే ఈ హక్కు సాధ్యమవుతుంది.

🔍 పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

భారత ఎన్నికల ప్రక్రియలో ఓటర్లకు నిరసన తెలిపే రాజ్యాంగబద్ధమైన ఆప్షన్‌ను కల్పించింది.

మౌలిక సూత్రాలు: ప్రజాస్వామ్య ఎంపిక స్వేచ్ఛ.

? **మోడల్ ప్రశ్న:** ఈవీఎంలలో 'నోటా' (NOTA) బటన్‌ను తప్పనిసరిగా ఏర్పాటు చేయాలని సుప్రీంకోర్టు ఏ సంవత్సరంలో తీర్పునిచ్చింది?

✓ **సమాధానం:** 2013 — 2013 సెప్టెంబర్ 27న పి. నదాశివం నేతృత్వంలోని బెంచ్ PUCL వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో నోటా ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

శ్రేయా సింఘల్ vs యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా (2015)

ధర్మాసనం: 2గురు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం (జస్టిస్ జాస్తి చలమేశ్వర్, జస్టిస్ ఆర్.ఎఫ్. నారిమన్)

రేషియో: ఏకగ్రీవ తీర్పు

ఆర్డికల్స్: ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ చట్టం 2000 సెక్షన్ 66A, ఆర్డికల్ 19(1)(a), 19(2)

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

సోషల్ మీడియా లేదా ఇంటర్నెట్లో అభ్యంతరకర పోస్టులు పెట్టారని అరెస్ట్ చేయడానికి వీలు కల్పించే ఐటీ చట్టం సెక్షన్ 66A అస్పష్టంగా, మితిమీరిన నియంత్రణతో ఉందని పూర్తిగా కొట్టివేసింది. ఇది ఆర్డికల్ 19(1)(a) వాక్ స్వాతంత్ర్యాన్ని తీవ్రంగా ఉల్లంఘిస్తోంది. ఆర్డికల్ 19(2) సహేతుక పరిమితుల్లో ఇది ఇమడదు.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

భారత డిజిటల్ యుగంలో ఆన్లైన్ ప్రి స్పీచ్ను రక్షించిన అత్యంత ప్రముఖమైన తీర్పు.

మౌలిక సూత్రాలు: డిజిటల్ భావప్రకటన స్వేచ్ఛ.

? **మోడల్ ప్రశ్న:** సోషల్ మీడియా పోస్టులపై అరెస్టులకు ఆస్కారమిచ్చే ఐటీ చట్టం సెక్షన్ 66A ను కొట్టివేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి ఎవరు?

✓ **సమాధానం:** జస్టిస్ జాస్తి చలమేశ్వర్ — జస్టిస్ జాస్తి చలమేశ్వర్ మరియు జస్టిస్ రోహిటన్ నారిమన్ సంయుక్తంగా శ్రేయా సింఘల్ కేసులో సెక్షన్ 66A ను కొట్టివేశారు.

సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్స్ ఆన్ రికార్డ్ vs UOI (2015 - NJAC కేసు)

ధర్మాసనం: 5గురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం (జస్టిస్ జె.ఎస్. ఖేహర్)

రేషియో: 4:1 మెజారిటీ (జస్టిస్ జాస్తి చలమేశ్వర్ అసమ్మతి)

ఆర్డికల్స్: 99వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం 2014, జాతీయ న్యాయ నియామకాల కమిషన్ చట్టం (NJAC Act)

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

న్యాయమూర్తుల నియామకంలో ప్రభుత్వానికి ప్రాధాన్యత కల్పించే 99వ రాజ్యాంగ సవరణ మరియు ఎన్జేఎస్ చట్టం న్యాయవ్యవస్థ స్వతంత్రతను హరిస్తున్నాయి. న్యాయవ్యవస్థ స్వతంత్రత రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపంలో భాగం. కాబట్టి 99వ సవరణ చెల్లదు, కొలీజియం వ్యవస్థ తిరిగి కొనసాగుతుంది.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

పార్లమెంటు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించిన పూర్తి స్థాయి రాజ్యాంగ సవరణను కొట్టివేసిన సమకాలీన ప్రధాన తీర్పు.

మౌలిక సూత్రాలు: న్యాయవ్యవస్థ స్వతంత్రత (Independence of the Judiciary).

? **మోడల్ ప్రశ్న:** 99వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఏర్పాటైన 'జాతీయ న్యాయ నియామకాల కమిషన్' (NJAC) ను సుప్రీంకోర్టు ఏ సంవత్సరంలో కొట్టివేసింది?

✓ **సమాధానం:** 2015 — 2015 అక్టోబర్ 16న సుప్రీంకోర్టు 4:1 మెజారిటీతో 99వ సవరణను రద్దు చేసి కొలీజియం వ్యవస్థను పునరుద్ధరించింది.

జస్టిస్ కె.ఎస్. పుట్టస్వామి vs యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా (2017 - ఆధార్/ప్రైవసీ)

ధర్మాసనం: 9గురు న్యాయమూర్తుల విస్తృత రాజ్యాంగ ధర్మాసనం (CJI జె.ఎస్. ఖేహర్)

రేషియో: 9:0 ఏకగ్రీవ చారిత్రక తీర్పు

ఆర్డికల్స్: ఆర్డికల్ 21, 14, 19 (భాగం III)

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

గోప్యతా హక్కు (Right to Privacy) అనేది ఆర్డికల్ 21 జీవించే హక్కు మరియు భాగం III లోని ప్రాథమిక స్వేచ్ఛలలో అంతర్భాగమైన ప్రాథమిక హక్కు. ఎం.వి. శర్మ (1954), ఖడక్ సింగ్ (1962) పాత తీర్పులను తోసిపుచ్చింది. ఏడీఎం జబల్పూర్ (1976) తీర్పు పూర్తిగా తప్పని ప్రకటించింది.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

భారతదేశంలో డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ చట్టం (DPDP Act 2023) రూపొందించడానికి మూలాధారమైన తీర్పు.

మౌలిక సూత్రాలు: మానవ గౌరవం, వ్యక్తిగత స్వయంప్రతిపత్తి, డిజిటల్ భద్రత.

? మోడల్ ప్రశ్న: గోప్యతా హక్కును ప్రాథమిక హక్కుగా ప్రకటిస్తూ పుట్టస్వామి (2017) కేసులో తీర్పునిచ్చిన రాజ్యాంగ ధర్మాసనంలో ఎంతమంది న్యాయమూర్తులు ఉన్నారు?

✓ సమాధానం: 9గురు జడ్జిలు — పుట్టస్వామి కేసులో 9 మంది న్యాయమూర్తుల బెంచ్ ఏకగ్రీవంగా (9:0) గోప్యతను ప్రాథమిక హక్కుగా గుర్తించింది.

ఎస్సీ/ఎస్టీ ఉపవర్గీకరణ & ఎలక్టోరల్ బాండ్ల రద్దు తీర్పులు (2024)

ధర్మాసనం: ఉపవర్గీకరణ: 7గురు జడ్జిలు (6:1) | ఎలక్టోరల్ బాండ్లు: 5గురు జడ్జిలు (5:0 ఏకగ్రీవం) (CJI డి.వై. చంద్రచౌడ్)

రేషియో: చారిత్రక మెజారిటీ తీర్పులు

ఆర్డికల్స్: ఆర్డికల్ 341, 342, 16(4) (ఉపవర్గీకరణ) & ఆర్డికల్ 19(1)(a) (బాండ్లు)

ప్రధాన తీర్పు (Core Ruling):

1) ఎస్సీ/ఎస్టీ ఉపవర్గీకరణ: రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఎస్సీ/ఎస్టీలలో అత్యంత వెనుకబడిన వర్గాలకు సబ్-కోటా కల్పించే అధికారం ఉంది; 2004 నాటి ఇ.వి. చిన్నయ్య తీర్పు రద్దు. 2) ఎలక్టోరల్ బాండ్లు: అజ్ఞాత విరాళాల పథకం రాజ్యాంగ విరుద్ధం; ఓటర్లకు సమాచార హక్కు ఉంది.

పరీక్షల ప్రాధాన్యత & రాజ్యాంగ ప్రభావం:

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాటం నేపథ్యంలో మరియు 2024-2026 గ్రూప్-1, గ్రూప్-2 పరీక్షల్లో వచ్చే అత్యంత ప్రధానమైన సమకాలీన ప్రశ్నలు.

మౌలిక సూత్రాలు: వాస్తవిక సమానత్వం (Substantive Equality), పారదర్శక ఎన్నికలు.

? మోడల్ ప్రశ్న: 2024 ఆగస్టులో నుండి 7గురు జడ్జిల బెంచ్ ఎస్సీ ఉపవర్గీకరణను సమర్థిస్తూ 2004 నాటి ఏ ప్రసిద్ధ కేసు తీర్పును కొట్టివేసింది?

✓ సమాధానం: ఇ.వి. చిన్నయ్య vs స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ — 2004 లో 5గురు జడ్జిల చిన్నయ్య కేసులో ఉపవర్గీకరణ కుదరదని చెప్పగా, 2024 లో 7గురు జడ్జిల బెంచ్ 6:1 మెజారిటీతో ఆ తీర్పును రద్దు చేసి ఉపవర్గీకరణ రాజ్యాంగబద్ధమని తీర్పునిచ్చింది.